



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2016/CA1

///raná, 07 de diciembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"CABADA SANTIAGO Y MARIA G. ACOSTA, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO CONTRA OSFATUN SOBRE AMPARO LEY 16986"**, Expte. N° FPA 1460/2016/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 206/213 vta. por la parte demandada, contra la resolución de fs. 195/202 que -por mayoría de votos- rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución de fs. 162. Impone las costas a la demandada, regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

La resolución de primera instancia admitió la petición formulada por la parte actora e intimó a la demandada para que en el término de diez días provea la cobertura y entrega de la medicación Nurinersen Spinraza 12mg/5ml, Ampollas (laboratorio BIOGEN) por cuatro aplicaciones, bajo apercibimiento de ley.

II- a) Que, la impugnante, refiere a los requisitos formales para la interposición del recurso extraordinario. Posteriormente menciona las cuestiones federales debatidas en autos. Luego hace consideraciones sobre el pronunciamiento recurrido y efectúa una crítica a sus fundamentos.

b) A fs. 215/220 la parte actora contesta traslado, y solicita se rechace el recurso, con costas.

A fs. 222 vta. quedan los autos en estado de resolver.



III- Que, corresponde a este Tribunal analizar la viabilidad formal del remedio intentado.

En tal sentido debemos destacar que el planteo de la cuestión federal debe efectuarse en la primera oportunidad en que se suscite. De no cumplirse este recaudo podría faltar el requisito de resolución contraria al derecho federal invocado.

Se advierte, en la presente, que la parte demandada OSFATUN no cumplimentó con la carga de introducción de la cuestión federal en la primera oportunidad procesal, dado que no presentó en tiempo oportuno el informe circunstanciado previsto en el art. 8 de la Ley 16986, no obstante haber sido debidamente notificada, de conformidad a la constancia obrante a fs. 84.

Puede observarse, a su vez, que tampoco lo hizo en el libelo de expresión de agravios (cfr. fs. 172/173 vta.).

El planteamiento de la cuestión federal y la interposición del recurso extraordinario son dos trámites distintos, pues mientras la primera debe introducirse en el juicio en tiempo oportuno, para que los tribunales ordinarios tengan ocasión de considerarla y resolverla, el recurso debe interponerse, dentro del plazo legal, una vez pronunciada la sentencia definitiva por el superior tribunal de la causa.

En atención a lo expuesto se concluye que no se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad formal del recurso incoado por la parte demandada, por lo que no habrá de admitirse, con costas (art. 68, primer párrafo, del C.P.C. y C.)





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2016/CA1

IV- Regular los honorarios pertenecientes al Dr. Gastón Rosenberg en un 28%, y los correspondientes a los Dres. Jose Pedro Bustos y Federico Gabriel Soskin en un 25%, de los que oportunamente se regulen en la instancia a-quo, por esta incidencia, en la proporción de ley y firmes que sean -art.14, ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, con costas a su cargo (art. 68, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios pertenecientes al Dr. Gastón Rosenberg en un 28%, y los correspondientes a los Dres. Jose Pedro Bustos y Federico Gabriel Soskin en un 25%, de los que oportunamente se regulen en la instancia a-quo, por esta incidencia, en la proporción de ley y firmes que sean -art. 14, ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ
HECTOR RAÚL FERNANDEZ
SECRETARIO

